رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨١٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/١٨هـ

الموضوعات

صحة - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - غرامة مالية - تشغيل ممارس صحي دون ترخيص - حجية محضر الضبط - التحقيق في المخالفة - ثبوت المخالفة - قبول الدعوى بناء على طلب قيد محفوظ.

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لقيامها بتشغيل ممرضة بترخيص مؤقت ومنتهٍ - قيام الدائرة القضائية بقبول الدعوى شكلاً بناء على طلب قيد سابق ومحفوظ جراء الخطأ في المستندات المطلوبة لقيد الدعوى - تضمن النظام أنه لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الممارسين الصحيين إلا بعد حصولهم على ترخيص بمزاولة المهنة - الثابت ارتكاب المدعية للمخالفة المنسوبة إليها وفق محضر الضبط، وعدم تقديمها ما ينفي المخالفة عنها؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعية بتعطل المنصة الخاصة بتجديد التراخيص؛ كون ذلك لا يخولها بتشغيل الممرضة بعد انتهاء ترخيصها - عدم قبول احتجاج المدعية بعدم التحقيق معها؛ لثبوت تمكين ممثلها من إبداء دفوعه وأقواله كتابة حيال المخالفة وفق القرار محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٨) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
- المادة (٤/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بما أورده وكيل المدعية في صحيفة الدعوى المقدمة لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٢/٩هـ، وبما سمع منه على النحو المدون في محاضر ضبط جلساتها، بأنه صدر قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة حائل رقم (٤٣/ص/١٤٤٢) الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٢/١م الموافق ١٤٤٢/٦/١٩هـ، والذي تبلغت به موكلته بتاريخ ١٤٤٢/٩/٦هـ والمتضمن ما يلي: "أولاً: الوقائع: تتلخص الوقائع بأنه في تاريخ ٢٠٢١/١/٢٥م الموافق ١٤٤٢/٦/١٢هـ قامت لجنة التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل بالوقوف على شركة (...) لطب وتقويم الأسنان، وضبط المخالفة المحررة في محضر الكشف المدون بتاريخه كالتالي:... ١-تم رصد الممرضة (...) تعمل في ترخيص مؤقت منتهٍ... ثانياً: الأقوال: بناء على المادة الخامسة والعشرين

من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والمادة (٤/٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ترى اللجنة عدم الحاجة لاستدعاء المخالف شركة (...) لطب وتقويم الأسنان، والاكتفاء برد المنشأة المتمثل بالآتي: ١-المرضة (...) والمرضة (...) عملهم بترخيص مؤقت وبانتظار نتيجة (البرومترك) لإكمال استخراج الترخيص. ٢-بخصوص الأدوات ليس لها علاقة بالتعقيم وهي تخص أعمال السباكة والصيانة. ٣-بخصوص ملف التوثيق غير كامل وإرسال المؤشر بشكل خطأ، أما بالنسبة لأدوات التعقيم دون تاريخ صلاحية فهي في غرفة التعقيم ولم يتم تسليمها للعيادات. ٤-الأدوات الغير معقمة موجودة في غرفة التعقيم فهي بإجراءات إدخالها في جهاز التعقيم. ثالثاً: القرار: ١-تم رصد المرضة (...) تعمل في ترخيص مؤقت منتهٍ، ومخالفة للمادة (٨) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ عليه قررت اللجنة تغريم شركة (...) لطب وتقويم الأسنان مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ وذلك استناداً على المادة (٢١) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة". وذكر وكيل المدعية بأنه قام برفع الدعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٢م الموافق ١٤٤٢/١١/٢هـ بطلب قيد رقم (٧١٦٧٦١) وطلب منه استكمال الناقص عليها، وتم استكماله في حينه إلا أنه لم يحدد لها موعد، وطلب إعادة رفعها، وذكر بأنه بشأن المخالفة سبب قرار العقوبة محل الطعن والمنسوبة إلى موكلته؛ فإنه يجيب عليها بأن المرضة مرخصة، وأن التأخير في إصدار الترخيص على المجمع كان بسبب خلل في منصة وزارة الصحة، وقد تم إصدار ترخيص مزاولة المهنة النهائي الجديد برقم

(٦٥٠٠٢٣٤٣٥٩) وأرفق نسخة منه والذي أُصدر بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٩هـ، وانتهى إلى طلب إلغاء الفقرة رقم (١) من قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة حائل رقم (٤٣/ص/١٤٤٢) الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٢/١م الموافق ١٤٤٢/٦/١٩هـ. وباطلاع ممثل المدعى عليها على صحيفة الدعوى، قدم مذكرة ذكر فيها: بأن ما قامت به المدعية مخالف للمادة (٨) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وبناء على ذلك قررت اللجنة تغريم المدعية مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال استناداً على المادة (٢١) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. وأضاف بأن ما ذكره وكيل المدعية من أن التأخير في تجديد الترخيص كان بسبب عطل في المنصة على حد قوله؛ فإن هذا لا ينفي وجود المخالفة، وانتهى إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتهاء مدة الاعتراض على القرار، وأن الطلب السابق يعتبر كأن لم يكن، ويطلب الحكم برفض الدعوى موضوعاً. وقدم وكيل الشركة المدعية مذكرة تتلخص بأن المدعى عليها لم تقم بالتحقيق مع من يمثل موكلته، وأن التحقيق حق مصان شرعاً لمن وجه له اتهام المخالفة. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الحكم.

الأسباب

لما كانت الشركة المدعية تطلب إلغاء الفقرة رقم (١) من قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة حائل رقم (٤٣/ص/١٤٤٢)

الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٢/١م الموافق ١٤٤٢/٦/١٩هـ؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً استناداً إلى المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أن المحكمة الإدارية بحائل مختصة مكانياً استناداً إلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن المادة (٢٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ نصت على أنه: "١-تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات

الشؤون الصحية، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريّاً في المهن الطبية ويكون الثاني مستشاراً نظاميّاً للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه. ٢-يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ"، وبما أن المدعية تبلغت بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/٩/٦هـ ثم تقدم وكيلها إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ، وطُلب منه استكمال الناقص على طلبه، فقام بإكماله في حينه وفقاً لما ذكره في صحيفة دعواه، إلا أنه تم حفظ طلبه، وباستفسار الدائرة من إدارة الدعاوى في المحكمة عن صحة ما أورده وكيل المدعية في صحيفة دعواه وعن سبب حفظ الطلب، جاءت إجابة إدارة الدعاوى بصحة ذلك، وأن سبب الحفظ كون وكيل المدعية لم يقم بإرفاق صورة من هوية من قام بتوكيله، وإنما قام بإرفاق صورة من هوية أحد الشركاء في الشركة استناداً إلى الفقرة (٤/أ) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ والتي تنص على ما يلي: "يجب أن يرافق صحيفة الدعوى الآتي: أ-صورة من هوية المدعي ومن يمثله، ومستند التمثيل"، وباطلاع الدائرة على طلب القيد رقم (٧١٦٧٦١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ وجميع مستنداته تبين للدائرة أن وكيل المدعية قام بإرفاق صورة من هويته، وصورة من عقد تأسيس الشركة المدعية، وصورة من السجل التجاري للشركة المدعية، وصورة من هوية رئيس مجلس إدارة

الشركة المدعية (ب) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدونة في عقد التأسيس، وقد كانت وكالته من قبل (ح) ذي الهوية الوطنية رقم (...) والمدونة في عقد تأسيس الشركة، وقد تبين للدائرة أن (ح) هو المدير التنفيذي للشركة وفقاً لعقد تأسيسها، وله صلاحية التمثيل أمام المحاكم الشرعية، وله حق التوكيل، وبالتأمل في إجراء إدارة الدعاوى في حفظ الطلب لعدم إرفاق صورة من هوية الموكل لم تجد لذلك سنداً صريحاً من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ ذلك أن اللائحة أوجبت إرفاق صورة من هوية المدعي، والمدعي في هذه الدعوى هو شخص اعتباري يمتلك شخصيته وهويته النظامية بموجب عقد التأسيس، والسجل التجاري، والذَين تم إرفاقهما في صحيفة دعوى ذلك الطلب، كما أن ممثل المدعية (...) قام بإرفاق صورة من هويته، وبما أن الفقرة (٤/ب) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على ما يلي: "يجب أن يرافق صحيفة الدعوى الآتي:... ب-صورة من عقد تأسيس الشركة، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات"؛ عليه فبما أن وكيل المدعية تقدم بذات هذه الدعوى بطلب قيدها رقم (٧١٦٧٦١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ؛ فإن الدائرة تعتبر التقدم بهذه الدعوى صحيحاً من ذلك التاريخ، وتكون الدعوى حينها مقبولةً شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن المدعية تنعى الفقرة رقم (١) من قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة حائل رقم (٤٣/ص/١٤٤٢) الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٢/١م الموافق ١٤٤٢/٦/١٩هـ، والمتضمنة رصد المرضة (...) تعمل في

ترخيص مؤقت منتهٍ بالمخالفة للمادة (٨) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص على ما يلي: "لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة"، وبما أن محضر الجولة التفتيشية تضمن النص على رصد الممرضة (...) تعمل بترخيص مؤقت ومنتهٍ، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما ينفي هذه المخالفة، وبما أن المدعى عليها قد أعملت ما هو واجب عليها نظاماً، ولم يظهر من إجراءاتها -بشأن هذه الفقرة من القرار- أي مخالفة للنظام واللوائح أو التعسف في استعمال سلطتها؛ الأمر الذي تصبح معه هذه الدعوى غير قائمة على أساس صحيح من الشرع أو النظام؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض طلب إلغاء الفقرة (١) من القرار محل الطعن. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعية من أن التأخر في تجديد الترخيص كان بسبب عطل في المنصة الخاصة بتجديد التراخيص؛ إذ إن ذلك لا يخول المؤسسة الصحية السماح لممارسيها بالعمل بعد انتفاء الصلاحية التي تخولهم بذلك، وكان الواجب على المدعية إيقاف الممرضة عن العمل إلى حين تجديد الترخيص. كما لا يغير ما انتهت إليه الدائرة من أن اللجنة لم تقم بالتحقيق مع المدعية أو من يمثلها؛ ذلك أن وكيل المدعية مُكّن من إبداء دفوعه وأقواله كتابة حيال المخالفات المنسوبة لموكلته قبل صدور القرار محل الطعن وفقاً لما جاء في متن القرار في بنده (ثانياً) والمشار إليه في وقائع هذه الدعوى؛ مما يعني تحقق الغرض من التحقيق.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٨٤) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من شركة (...) لطب وتقويم الأسنان، شركة شخص واحد ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.